

ה ס כ ס

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 12 בחודש מרץ שנת 2020

- בין -

1. ויצמן שירי, ת.ז. 054005244
מרחוב יובל נאמן 15/9, תל אביב
בעצמו ו/או ע"י חברה בבעלותו
(להלן - "שירי")

מצד אחד;

- לבין -

2. סאן ד.ש. אחזקות בע"מ, ח.פ. 520043555
משרות רוטשילד 3, תל אביב
אצל טרייסטר שפסלס חברת עו"ד
(להלן - "סאן")

מצד שני;

- לבין -

3. משה שמש, ת.ז. 076887140
מרחוב הכובשים 40, תל אביב
(להלן - "משה")

מצד שלישי;

4. יונה שמש, ת.ז. 013370713
מרחוב לוי אשכול 57ב', תל אביב
(להלן - "יונה")

מצד רביעי;

הואיל והצדדים 2, 3, 4 הינם בעלי המניות בחברת מוניטין חברה לקידום התעשיה בע"מ, ח.פ. 510636038 (להלן - "החברה") ושירי הינו בעל מניות ומנהל בסאן ומנהל בחברה;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את פעילותם בחברה וייתר התחייבויותיה זה לזה בקשר לחברה, במסגרת הסכם זה;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

1. האמור במבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מההסכם.

2.

2.1 סאן מחזיקה ב- 10 מניות הנהלה ו- 100 מניות רגילות של החברה.

2.2 משה מחזיק ב- 6 מניות רגילות של החברה (להלן - "מניות משה").

M.V.

Y.S.L.

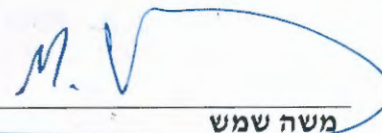
- 2.3 יונה מחזיק ב- 6 מניות רגילות של החברה (להלן – "מניות יונה").
3. מובהר ומוסכם על הצדדים כי בחלוף כשנתיים וחצי ממועד חתימת הסכם זה, דהיינו ביום 30.9.2022 (להלן – "היום הקובע"), תעמוד למשה ו/או ליונה, בכפוף לאמור בסעיף 3.2 להלן, האפשרות המפורטת בסעיף 3.1 להלן:
- 3.1 למכור לשירי ו/או לסאן (אשר מתחייבים לקנות), ו/או למי מטעמם, את יתרת מניות החברה, המוחזקות על ידי כל אחד מהם, בסכום של 3,000,000 ₪ עבור כל מניה.
- 3.2 ההודעה בדבר רצונו של משה ו/או יונה, לממש את הזכות המפורטת בסעיף 3.1 לעיל, תימסר ע"י משה ו/או יונה לשירי בכתב, כולל פרטים בדבר כמות המניות שהם מעוניינים למכור, וזאת, עד לא יאוחר מ- 90 ימים לפני היום הקובע.
- 3.3 במידה ומשה ו/או יונה, או מי מהם, לא ימסרו לשירי הודעה בכתב כאמור, עד המועד האמור בסעיף 3.2 לעיל, תבוטל הזכות הגלומה בסעיף זה (ביחס למי שלא מסר הודעה) ואחזקתם במניות החברה, תוותר כפי שהיא, ללא כל זכות, דרישה, תביעה או טענה כלפי שירי ו/או סאן ו/או מי מטעמם.
- 4.
- 4.1 מוסכם על הצדדים כי במידה ומשה ו/או יונה יבקשו למכור את מניותיהם בחברה או חלק מהן עד ליום הקובע, תעמוד לשירי זכות סירוב ראשונה, לרכוש את המניות במחיר אותו יסכים לשלם צד ג', וזאת בהתאם להצעה בכתב חתומה ע"י צד ג' שתמסר לשירי ע"י משה ו/או יונה.
- 4.2 הזכות כאמור תעמוד למשך 30 ימים ממועד מסירת הצעת צד ג' לידי שירי.
5. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה ביניהם בתום לב, למען מימושו של הסכם זה ועל מנת לאפשר להוציא את התחייבויות הצדדים זה כלפי זה, מהכוח אל הפועל.

ולראיה באו הצדדים על החתום היום 12.3.2020


סאן ד.ש. אחזקות בע"מ


יונה שמש


יזחקן שירי


משה שמש